

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6635/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์ร่วม

นาง รাত্রี อ้นกรุด

นาย ประมวล เพชรศรี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 285

จำเลยได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในขณะที่จำเลยซึ่งเป็นครูอาวุโสเข้าเวรเป็นครูผู้ปกครองประจำวันมีหน้าที่ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนถือได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายเป็นศิษย์อยู่ในความดูแลของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดควนได้ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง จิตตราหรือจิตรา อ้นกรุดผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกินสิบสามปี เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดควนและเป็นศิษย์ ซึ่งอยู่ในความปกครองดูแลของจำเลยโดยจำเลยใช้กำลังประทุษร้ายเข้ากอดปล้ำจนผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้จนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง โดยผู้เสียหายไม่ยินยอมขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง, 285, 50และสั่งห้ามจำเลยประกอบอาชีพครูหรือวิชาชีพครู มีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่จำเลยพ้นโทษไปแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานางราตรี อังกูต มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285, 80 จำคุก 8 ปี และห้ามจำเลยประกอบอาชีพครู หรือวิชาชีพครูมีกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285 จำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ผู้เสียหายเป็นเด็กนักเรียนอายุเพียง 11 ปีเศษ ยังไม่เข้าใจดีถึงการร่วมประเวณีและยังไม่มีประจำเดือน ขณะที่ถูกจำเลยผลักเข้าไปในห้องน้ำที่เกิดเหตุผู้เสียหายก็เบิกความว่า ขณะนั้นไม่รู้ว่าจำเลยจะทำอะไรกับผู้เสียหาย จึงไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ ทั้งผู้เสียหายเป็นศิษย์อยู่ในความปกครองดูแลของจำเลยซึ่งเป็นครูที่มีอาวุโสสูงสุดในโรงเรียนวัดควน ตามปกติศิษย์ ย่อมจักมีความเคารพยำเกรงครู ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะปรักปรำใส่ร้ายจำเลยหากเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจริง เชื่อว่าผู้เสียหายได้เบิกความไปตามความจริงและพยานโจทก์และโจทก์ร่วมมีน้ำหนักมั่นคงพยานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์และโจทก์ร่วมได้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้

ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายในขณะที่จำเลยซึ่งเป็นครูอาวุโสเข้าเวรเป็นครูผู้
ปกครองประจำวันมีหน้าที่ควบคุมดูแลเด็กนักเรียน ถือได้ว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหาย
เป็นศิษย์ อยู่ในความดูแลของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>